保險法主題整理：再保險

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §39-§42
共計 4 題

壹、再保險之基本原則

一、107年第16題

關於再保險，下列敘述何者錯誤？

(A) 再保險人不得向原保險契約之要保人請求交付保險費
(B) 原保險人不得以再保險人不履行再保險金額給付之義務為理由，拒絕或延遲履行其對於被保險人之義務
(C) 於原保險契約及再保險契約有約定下，原保險契約之被保險人得直接向再保險人請求給付
(D) 我國司法實務見解認為再保險無保險代位之適用

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§40：「再保險人不得向原保險契約之要保人，請求交付保險費。」再保險契約存在於原保險人與再保險人之間，與原要保人無直接關係
(B)	☑ 正確	依保險法§42：「原保險人不得以再保險人不履行再保險金額給付之義務為理由，拒絕或延遲履行其對於被保險人之義務。」原保險契約與再保險契約各自獨立
(C)	☑ 正確	依保險法§39第2項：「原保險契約之被保險人，對於再保險人無賠償請求權。但原保險契約及再保險契約另有約定者，不在此限。」故於契約另有約定時，被保險人得直接向再保險人請求
(D)	✕（本題問「何者錯誤」）	我國實務見解並未一概否定再保險有保險代位之適用。再保險之性質為責任保險，保險代位之適用視具體情形而定，並非一概排除

[!NOTE]
重點整理

1. 再保險三大基本原則：
    - 再保險人不得向原要保人請求保費（§40）
    - 原保險人不得因再保險人不給付而拒絕對被保險人之義務（§42）
    - 原被保險人原則上對再保險人無請求權，但可契約約定例外（§39 II）
2. 再保險契約與原保險契約各自獨立

二、112年第25題

下列關於再保險之敘述，何者錯誤？

(A) 再保險依其性質應為責任保險
(B) 原保險契約與再保險契約得以條款約定，原保險契約之被保險人於保險人無法履行保險責任時，得向再保險人請求
(C) 再保險人不得向原保險契約之要保人請求交付保險費
(D) 原保險契約得以條款約定，再保險不履行其給付義務時，保險人得拒絕或延遲其保險金給付義務

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	再保險係原保險人將其所承擔之危險**轉嫁**予再保險人，再保險人承擔原保險人之責任，性質上**屬責任保險**
(B)	☑ 正確	依保險法§39第2項但書，原保險契約及再保險契約得另行約定，使原被保險人得直接向再保險人請求
(C)	☑ 正確	依保險法§40，再保險人不得向原保險契約之要保人請求交付保險費
(D)	✕（本題問「何者錯誤」）	依保險法§42，原保險人不得以再保險人不履行再保險金額給付之義務為理由，拒絕或延遲履行其對被保險人之義務。此為**強制規定**，不得以契約條款排除或變更

[!NOTE]
重點整理

1. 保險法§42為**強制規定**，不得以契約另行約定排除
2. 對比§39第2項但書（得約定直接請求權），§42則不容許契約變更
3. 再保險性質＝責任保險（通說）

貳、再保險之直接請求權

一、110年第16題

原保險契約與再保險契約皆另行於契約條款約定，原保險之被保險人得直接向再保險人請求保險金，而再保險人也得向原保險之要保人請求保險費。若原保險契約之原保險人失去清償能力，原被保險人得否直接向再保險人請求保險金？

(A) 可，原被保險人本來就是再保險契約保護之對象，該契約條款純屬多餘
(B) 可，原保險契約與再保險契約雖各自獨立，但由於契約條款已另行約定，故原被保險人例外得直接向再保險人請求保險金
(C) 否，原保險契約與再保險契約係各自獨立，該契約條款牴觸保險法第54條第1項之規定而無效
(D) 否，該契約條款牴觸保險法第54條之1之規定而無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	原被保險人並非再保險契約之當事人，原則上對再保險人無請求權（§39 II前段），該條款並非多餘，而是依§39 II但書之合法約定
(B)	☑ 正確	依保險法§39第2項但書：原保險契約及再保險契約另有約定者，原被保險人得向再保險人請求。本題兩契約均有此約定，故原被保險人得例外直接請求
(C)	✗ 錯誤	保險法§39第2項但書明文允許契約另行約定直接請求權，並未牴觸§54第1項（不利於被保險人之解釋原則），反而是有利於被保險人之約定
(D)	✗ 錯誤	保險法§54之1係關於保險契約條款疑義解釋有利被保險人原則。本題契約條款賦予被保險人直接請求權，為有利於被保險人之條款，並未牴觸§54之1

[!NOTE]
重點整理

1. 保險法§39 II但書：容許契約另行約定直接請求權
2. 注意：「再保險人得向原要保人請求保費」之約定，依§40規定應屬無效（§40為強制規定）
3. 考題技巧：區分§39 II但書（得約定，柔性）vs §40/§42（強制，不得變更）

參、再保險費與情事變更

一、110年第25題

A公司向B產物保險股份有限公司（下稱B公司）於投保工程保險後，因國際上發生重大事故，導致B公司安排再保險費超過原保險契約之保險費，下列敘述何者正確？

(A) 因國際發生重大事故導致危險增加，雖非因要保人或被保險人之行為所致，但 B 公司仍得主張調高保險費
(B) 因國際發生重大事故導致危險增加，非因要保人或被保險人之行為所致者，A公司應於知悉後十日內通知保險人。如A公司違反通知義務時，B公司僅得請求損害賠償
(C) 國際上發生重大事故導致再保險費提高，如 B 公司欲請求增加保險費，應依實際狀況判斷有無情事變更原則之適用
(D) 國際發生重大事故導致再保險費提高，B公司僅得依保險法第60條第1項之規定向A公司主張終止契約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	再保險費之提高屬保險人自身之成本問題，並非保險法§59所稱之「危險增加」。危險增加係指保險標的本身之危險程度增加，非保險人之再保險安排成本
(B)	✗ 錯誤	國際重大事故導致再保險費提高，並非保險標的危險之增加，不適用保險法§59之通知義務規定。A公司並無通知保險人之義務
(C)	☑ 正確	再保險費提高非屬保險法§59之危險增加，保險人如欲調整保險費，應回歸民法情事變更原則（民法§227之2）判斷，視具體情況決定是否有增加對價之正當基礎
(D)	✗ 錯誤	保險法§60第1項係關於危險增加後保險人得終止契約之規定，但本件再保險費提高非屬§59之危險增加，故不適用§60之終止權

[!NOTE]
重點整理

1. **再保險費提高 ≠ 危險增加**：危險增加係指保險標的本身危險程度上升，再保險費波動屬保險人內部成本問題
2. 保險人如因市場變動欲調整保費，應回歸**民法情事變更原則**（§227之2）
3. 保險法§42：原保險人不得因再保險人不給付而拒絕對被保險人之義務→再保險安排之風險由原保險人自行承擔

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
再保險基本原則	1					1			2
再保險直接請求權				1					1
再保險費與情事變更				1					1
合計	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
§39 II 直接請求權	原則上無，但得以契約另行約定
§40 保費請求	再保險人不得向原要保人請求保費（強制規定）
§42 給付義務	原保險人不得因再保險人不給付而拒絕→強制規定，不得約定排除
再保險性質	通說認為屬責任保險
再保險費提高	非危險增加，應適用情事變更原則

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
§39 II但書（直接請求權）	§42（不得拒絕給付）	§39 II但書：得以契約排除預設規定（柔性）；§42：強制規定不得以契約變更
危險增加（§59）	再保險費提高	危險增加＝保險標的風險升高；再保險費提高＝保險人內部成本問題，非危險增加
§40 保費請求禁止	§39 II 直接請求權	§40為強制規定不可約定排除；§39 II但書允許約定例外

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 4 題，涵蓋再保險之核心考點。